

1502290-22.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502290-22.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502290-22.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2088566/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 11848397 - 02º D.P. AMERICANA, 533864/21/020 - 02º D.P. AMERICANA, 478/21/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2088566 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSIEL CAVALCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

OSIEL CAVALCA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", do Código Penal, acusado de no dia 24 de março de 2021, por volta de 18h11, no estabelecimento comercial denominado "Delta Automação e Segurança Eletrônica", situado na Rua São Gabriel, 907, bairro São Vito, nesta cidade, mediante violência física e grave ameaça, simulando o emprego de arma de fogo, subtraiu, para ele, um cabo USB, da marca Intelbras; um cabo USB para celular Iphone; um aparelho de telefone celular, da marca Apple, modelo Iphone SE Space Gray; além de dinheiro (valor ainda não apurado), pertencentes à vítima S.B.T.L., sócia proprietária da empresa.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 07 de maio de 2021, fls. 61, o réu foi citado (fls. 160).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 165/167).

Em prosseguimento à instrução, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha comum, além de interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime. Por fim, pugnou pela prisão preventiva do acusado.

A Defesa reclama a absolvição. O réu negou veementemente o ocorrido, justificando a aquisição do bem. Os fatos não ocorreram como alegado, as testemunhas e a vítima não comprovaram a materialidade e a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer que a pena seja reduzida, conforme previsão legal.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é inteiramente procedente.

Verifica-se que na fase administrativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 23).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em juízo, alegou que adquiriu os produtos de um grupo de pessoas, levou os objetos para a sua casa. Reunia-se com vários tipos de pessoas, não questionou sobre a procedência daqueles itens. Achou uma oportunidade de ter um ganho sobre os produtos. Não sabia o risco que corria, estava próximo da sua casa. Foi abordado e incriminado, com violência. Negou ter praticado o roubo.

A prova oral o incriminou e desmentiu a sua negativa.

S.B.T.L., vítima, adiantou reconhecer o acusado na tele audiência. Explicou que possui uma loja com o seu marido, estabelecida na Rua São Gabriel, 907. Por volta de 18h10, precisava ir em uma reunião, mas havia deixado o seu computador no seu comércio. Então, foi buscar o computador. Estacionou na frente da loja, entrou, mas deixou a grade entreaberta. Enquanto arrumava o cabo do carregador do computador, observou que havia alguém dentro da loja e se assustou. Tratava-se de um homem de estatura baixa, que estava de máscara e boné branco, ele trajava blusa preta, shorts e tênis. O suspeito tinha algo sob as vestes, embaixo da camiseta. Ele apontava o objeto em sua direção, como se fosse o cano de uma arma e gritava "vai, vai, vai" encurralando-a no escritório, situado nos fundos da loja. O homem ordenou para que entregasse as coisas, ele abriu uma mochila preta para que colocasse o computador. Pediu para que ele não levasse o computador, mas o criminoso garantiu que atiraria, enquanto exibia o cano na sua direção, sob a camiseta que trajava. Tentou se desvencilhar e foi agredida com um soco, atingindo-a no peito. Começou a chorar e entregou para o assaltante o dinheiro que havia na caixinha, que também foi despejado na mochila preta. Em seguida, o assaltante queria celular. Lembrou-se que o seu aparelho ficou no carro, mas entregou o celular do seu esposo. O réu exigiu que desbloqueasse o aparelho e o colocasse dentro da mochila dele. Percebeu que o assaltante queria mais coisas e sugeriu que ele pegasse os carregadores de celular que vendiam. O homem ordenou que ficasse quieta ou ele atiraria. Em seguida, ele pegou os carregadores, enfiou tudo na mochila, fechou a grade com a

chave, trancando-a dentro da loja. Após, arremessou as chaves em local distante e correu, evadindo-se do local. Chorava e tremia, ficou traumatizada. Foi possível identificar o acusado porque a máscara caiu na altura do nariz, conforme ele falava. Observou o formato do nariz e os cabelos castanhos, também fez o reconhecimento na Delegacia. Posteriormente, o seu esposo acionou a aplicativo de rastreamento do aparelho iPhone subtraído e encaminharam para os policiais, juntamente com os vídeos, fotos e as descrições fornecidas. No dia seguinte, quando o assaltante ligou o aparelho, seu esposo conseguiu rastreá-lo e avisou as autoridades.

Após algumas horas, recebeu uma foto e a questionaram se reconhecia o assaltante e foi convocada para comparecer na Delegacia. Logrou identificar o assaltante positivamente. Foi submetida a exame de corpo de delito. Os policiais alertaram que encontraram em poder do acusado a mochila, o simulacro de arma (identificou o pedacinho do cano) e as roupas que ele utilizou no roubo, conforme as imagens das filmagens. Também foi encontrado dentro da mochila, em poder do acusado, produtos da sua loja, como o carregador lacrado da Intelbrás. Após os fatos, colocou segurança na porta do comércio e trabalhavam de portas fechadas. Era necessário se identificar antes de entrar no estabelecimento. Em seguida, locaram outro salão, devido ao temor que sentia. Não chegou a ser submetida a tratamento psicológico, mas sentia-se invadida e teve problemas para dormir.

R.H.L., outra vítima, também reconheceu o acusado na tele audiência, embora não tivesse presenciado o crime. Porém, esclareceu que recebeu ligação da sua esposa, ela noticiava que havia sido assaltada. Foi até a loja, ela estava chorando e detalhou que foram subtraídos carregadores, celular e dinheiro. Fechou a loja, avisou o pessoal da academia, pegou as imagens e as enviou no grupo. Começou a rastrear o celular subtraído e avisou o seu amigo, que morava próximo da localização, para que identificasse o imóvel apontado naquelas imediações. Ele informou que se tratava de um prédio, um condomínio. Comunicou o policial Ivan, mas a movimentação do aparelho parou e recomeçou no dia 25. Informou Ivan sobre as atualizações, de que o aparelho foi rastreado no cruzamento da Rua São Vito, para onde se deslocaram. Avistou uma pessoa parada, ao lado de uma árvore. Desceu do veículo, procurou no chão, mas não encontrou o aparelho. Retornou para o interior do veículo e olhou para o rosto daquele homem que estava no local e o identificou, como sendo a mesma pessoa que assistiu nas imagens do assalto. Ao ser questionado sobre o celular, o suspeito soltou os chinelos e correu. Foi atrás dele, até umas fábricas, local em que o homem tentou pular o alambrado. Tentou segurá-lo, mas o réu revidou, ele segurava um objeto prateado, que não pode identificar, então se defendeu.

A testemunha Willian Wagner Caetano, Policial Militar, recordou-se de que o roubo ocorreu em data anterior. O marido da vítima encontrou o suspeito no bairro São Manoel, após rastrear o celular subtraído. Ele tentou deter o suspeito, entraram em luta corporal, estavam em vias de fato. O acusado portava objetos subtraídos da loja, levados quando a mulher foi assaltada. O suspeito se evadiu pelas ruas do bairro, enquanto o esposo da vítima ligou 190 e forneceu as características do criminoso. Saíram em patrulhamento com vistas. Salvo engano, localizaram o suspeito na residência da mãe dele.

Como se nota, a prova é boa e convincente tanto quanto a ocorrência do crime quanto a autoria.

A vítima foi enfática em esclarecer como se deu o crime e também como pôde visualizar o rosto do criminoso.

Reconheceu ao réu no dia seguinte ao delito, quando ele foi detido de posse ao menos do aparelho de telefone celular roubado, de seu marido e que foi rastreado. Também apreendeu, a Polícia, um simulacro de arma, igualmente reconhecida.

A ação foi filmada e o marido da vítima fez idêntico reconhecimento do réu, pela filmagem.

O réu não negou que estivesse de posse do produto do roubo, alegando, sem comprovar, que teria adquirido (não informou circunstância de negócio e vendedor), além de suspeitosamente ter empreendido fuga.

Assim, silente no inquérito, em Juízo negou genericamente a infração. A negativa do réu, em suma, está isolada nos autos.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Não bastasse, com ele foi apreendido o cabo USB para Iphone, marca Intelbras que fora roubado.

A apreensão do bem é elemento forte de convicção.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (JTACrSP 66/410).

De outro tanto, a vítima, incisivamente, incriminou-o.

Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)." (HC 311.331/MS - Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Quinta Turma - julgado em 24/03/2015 - DJe 08/04/2015).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 482.281/BA - Rel. Ministra Marilza Maynard - Sexta Turma - julgado em 06/05/2014 - DJe 16/05/2014).

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TJSP, Rel. Luiz Ambra, RT 732/633).

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309, Rel. Passos de Freitas).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (TACrimSP: RJTACrim 42/235).

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

Finalmente, os depoimentos de policiais militares, que foram extremamente diligentes, são elementos complementares e relevantes de prova.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O crime se consumou, na medida em que o réu despojou a vítima de seu bem, tendo a sua posse plena e desvigiada, sem recuperação dos bens, salvo um cabo da Intelbras. APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Majorado Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e reconhecimento da modalidade tentada do delito - Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida Bem delineada a incidência das majorantes reconhecidas em desfavor do acusado, assim como a consumação delitativa, que se dá com a simples inversão da posse da 'res furtiva', de acordo com a teoria da 'amotio' Prescindibilidade da posse mansa e pacífica dos bens Precedentes dos Tribunais Superiores Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada ainda a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Afastamento da multa imposta e isenção das custas judiciais Inadmissibilidade Pena de multa que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, assim como no caso das custas judiciais, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei nº 1.060/50 - Apelo não provido. Apelação Criminal nº 1501887-41.2018.8.26.0445, sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 21 de abril de 2020. SÉRGIO RIBAS Relator

"De acordo com a teoria da amotio, adotada pelas Cortes Superiores, tem-se que, com a simples inversão da posse, já está configurado o roubo consumado, não sendo, possível, portanto, reconhecer o conatus" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma HC nº 177.676/SP DJe 13/03/2013).

Nesse sentido a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

A materialidade foi provada pelo auto de reconhecimento (fls. 12), pelo auto de entrega (fls. 13/14), pelo auto de reconhecimento (fls. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), bem como pelos laudos periciais de fls. 47/48, 49/50 e 110/154.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu tem maus antecedentes, com condenações certificadas. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0004597-38.2012.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal de Americana/SP - Art. 155 § 1º do Código Penal, transitado em julgado para a Defesa em 08/06/2015). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito. Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Não bastasse, agiu com violência extremada contra a vítima, a par de a ameaçar com simulacro de arma (o que se apurou depois), provocando intenso temor na mulher, como se percebe do sensível depoimento prestado, com reflexos na sua vida pessoal e profissional.

Aumento a pena base em um quinto, portanto, por tais circunstâncias judiciais.

Na segunda, pela reincidência (vg. Processo nº 0015131-41.2012.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I, II do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 10/05/2016. Aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal (arts. 16, 21, 24, § 2º, 26, parágrafo único, 28, § 2º, 29, §§1º e 2º), ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Fixo o regime inicial fechado, pela severidade da pena final obtida, mercê da gravidade inata ao crime de roubo, inaceitável outro regime senão o mais gravoso, incluindo-se as desfavoráveis circunstâncias judiciais e a reincidência do réu. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a OSIEL CAVALCA às penas de cinco (05) anos, sete (07) meses e seis (06) de reclusão, regime inicial fechado e quatorze (14) dias-multa, piso, por infração ao artigo 157, "caput", c.c. art. 61, I, todos do Código Penal.

Não existem provas dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 163).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Recomenda-se o decreto da prisão do réu, não possibilitando recurso em liberdade. Não houve prisão em flagrante, mas o réu foi detido dia seguinte ao crime, possuindo vastos antecedentes, inclusive reincidência, crimes contra o patrimônio. Agiu, no caso concreto, com violência extremada, agredindo desnecessariamente a mulher, que já estava subjugada e intimidada por simulacro de arma, além de constantes ameaças de morte. Além da gravidade da conduta, é previsível a reiteração delitiva, pois tem maus antecedentes em crimes contra o patrimônio e é reincidente.

Por tal, acolho o requerimento da acusação e não faculto recurso em liberdade, expedindo-se mandado de prisão, o que visa especialmente a manutenção da ordem pública e a eficaz aplicação da lei penal.
P.I.C.

Americana, 19 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA